

**STATUTS
DE LA
SOCIETE COOPERATIVE MINIERE
FADUPO**

CHAPITRE PREMIER. FORME, DENOMINATEUR, OBJECT SOCIAL, SIEGE ET DUREE

SECTECTION PREMIERE : FORME

Article 1^{er}

Il est créé en République Démocratique Du Congo, conformément à l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives, ainsi qu'au code minier portant règlement minier en RDC, une société coopérative minière dénommée : Faradje-Dungu-Poko, FADUPO en sigle.

Article 2

La société coopérative minière FADUPO prend la forme d'une coopérative simplifiée.

SECTION :2 OBJET DE LA SOCIETE COOPERATIVE MINIERE

Article 3

La société coopérative manière FADUPO a pour objet social l'exploitation minière artisanale ou semi industrielle.

Elle pratique à cet effet les opérations suivantes, notamment :

- L'identification, le regroupement, l'encadrement et l'assistance des exploitations minières artisanales ou semi industrielle ;
- L'achat et la commercialisation des produits de l'exploitation ;
- La vulgarisation des notions de base relatives à législation minière, à l'exploitation minière artisanale ou semi industrielle ;
- La mise à la disposition des exploitants miniers artisanaux, des outils et des méthodes nécessaires pour l'exploitation minière ;
- L'octroi des certaines facilités financières aux exploitants miniers artisanaux, en leurs accordant notamment des prêts remboursables ;
- La récolte des données statistiques des productions minières artisanales et ou semi artisanale au profit de l'état et de ses services ;
- La conception et la mise en œuvre d'autres activités connexes à l'exploitation minière artisanale, telle que l'agriculture, l'élevage, la cantine, le logement...

Article 4

Dans le but de satisfaire à l'exploitation économiques, sociales et culturelle des associées, la coopérative effectuera toute autre opération susceptible de réaliser son objet social, en ce

compris la construction, la protection et la promotion des infrastructures de base dans le milieu d'exploitation.

SECTION 3 : SIEGE SOCIAL ET DUREE DE LA COOPERATIVE FADUPO

Article 5

Le siège social de la coopérative FADUPO est établie à, groupement....., chefferie ..., territoire de WATSA province du HAUT-UELE.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la province sur décision de l'Assemblée générale.

Article 6

La durée de la société coopérative FADUPO est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier, sauf dans le cas d'une prorogation ou dissolution anticipée.

SECTION 4 BIEN COMMUN DE LA SOCIETE COOPERATIVE FADUPO

Article 7

Les associés de la coopérative FADUPO ont en commun le fait d'être des femmes et des hommes ayant accepté de mettre en commun leurs intérêts, en vue d'exécuter une activité dans la chaîne de l'exploitation minière artisanale ou semi artisanale ; et de partager le dividende

SECTION 5 CONDITIONS DE CONSTITUTION, D'EXERCICE ET D'EXPLOITATION DES ACTIVITES AU SEIN DE LA COOPERATIVE

Article 8

La coopérative minière FADUPO exploite, organise et exerce ses activités suivant les circuits coopératifs suivants :

- L'adhésion volontaire et ouverte
- Le pouvoir démocratique
- La participation économique
- La coopération avec d'autres organisations à caractères coopératifs

Article 9

Toute discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance ethnique, religieuse ou politique est prohibée.

CHAPITRE II CONDITIONS D'ADHESION

Article 10

L'adhésion s'opère par décision du comité de gestion confirmée par l'assemblée générale.

L'acceptation d'une candidature donne ipso facto lieu à l'établissement par le Directeur de comité de gestion d'un titre ou document à l'adhérent lui reconnaissant la qualité de membre ou d'associé.

Article 11

Cependant, l'acquisition de la qualité d'associé de la coopérative est subornée aux conditions ci-après :

- 1) Le paiement d'un droit d'adhésion fixé à l'équivalent en franc congolais de dix (10) dollars américains
- 2) L'obtention d'une carte d'exploitant minier artisanal

CHAPITRE IV DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES ASSOCIES

Article 12

Les associés ont les mêmes droits et obligations. Tout associé de la coopérative a droit à :

1. consulter les documents sociaux dans les conditions fixées par l'OHADA ;
2. participer au vote ;
3. se présenter aux postes de responsabilité de son choix et d'être élu au sein des organes de la coopérative ;
4. bénéficier des prestations offertes et utiliser les installations de la coopérative conformément à son objet social.

Art. 13.

Les associés s'engagent à participer à l'effort commun, en vue de la réalisation de l'objet de la coopérative.

Toute adhésion à la coopérative entraîne l'obligation pour l'associé de traiter exclusivement avec celle-ci dans la commercialisation de sa production dans la zone d'exploitation.

Article 14

Toutefois, même si l'adhérent a des engagements avec d'autres coopératives, il faudrait que ces dernières aient des objets sociaux différents et qu'elles soient situées sur un autre territoire

Article 15

L'associé est tenu de participer aux pertes sociales à la hauteur de deux fois la valeur de ses parts sociales.

CHAITRE V SANCTIONS DE L INEXECUTION ET DE PERTE DE QUALITE

Article 16

La non observation par l'associé de ses obligations est sanctionnée par le versement du double de sa part, ou conformément au barème des sanctions prévues par le règlement intérieur.

Cette sanction laisse subsister au profit de la coopération

Article 17

La perte de la qualité d'associé résulte de la renonciation, du retrait de la qualité d'associé, de la suspension prolongée, de l'exclusion, du décès ou de la disparition de l'associé.

Article 18

Tout associé peut se retirer librement de la coopérative. Pour ce faire, l'associé concerné adresse sa décision au comité de gestion, et cela par écrit. Le retrait prend effet un mois après la réception de la démission par le comité de gestion

Article 19

La coopérative peut exclure un associé pour des causes suivantes :

1. inexécutions par l'associé de ses obligations statutaires ou légales ;
2. défaut de libération de ses parts sociales

3. méconnaissance par l'associé de ses obligations contractées à l'égard de la coopérative

Article 20

La suspension est prononcée par le Directeur du comité de gestion après délibération à l'assemblée générale.

La décision donne lieu à une résolution dûment motivée

Elle est notifiée au concerné dans les dix jours et prend effet à cette date.

Article 21

L'associé exclu dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de l'Assemblée Générale qui statue dans les conditions ordinaires, lors de sa prochaine réunion

Article 22

Lorsque l'Assemblée Générale rejette le recours de l'associé, celle-ci produit immédiatement les effets.

Article 23

Si le recours abouti à donner raison à la décision du comité de gestion (exclusion) Cette décision prend effet endéans trente jours après sa réception.

CHAPITRE VI DROIT AU REMBOURSEMENT.

Article 24

Au cours de l'année suivant la date de prise d'effet de la perte de la qualité d'associé, la coopérative rembourse toutes les parts sociales détenues par l'associé concerné à leur valeur nominale.

Article 25

Lorsqu'il est constaté que le remboursement des parts sociales de l'associé est de nature à nuire à la sante financière de la société, le comité de gestion peut reporter le délai de remboursement à deux ans, par une décision motivée mais susceptible d'un recours devant les instances judiciaires.

Article 26

L'associé retrayant ou exclu, n'a aucun droit sur les réserves.

Cependant, l'associé reste solidement tenu à l'égard de la coopérative des dettes contractées ou exclusion. Il est aussi tenu de s'acquitter de ses dettes envers la coopérative.

CHAPITRES VII. DECES

Article 27

En cas de décès, un ou plusieurs héritiers de l'associé décédé peuvent être admis au sein de la coopérative pour remplacer le de cujus.

Article 28

Le comité de gestion doit se prononcer sur la demande de l'héritier adhérent, dans le délai de trois mois, dès la réception de sa demande. Le dépassement de ce délai vaut acceptation. Toute décision y afférente doit être notifiée au concerné.

CHAPITRES VIII. USAGERS NON ADHERENTS

Article 29

La coopérative peut effectuer des activités ou opérations en vue de réaliser son objet social avec des personnes non associées à la coopérative.

Toutefois, ces opérations ne pourront représenter plus de 30% de ses activités.

Le produit des activités réalisées avec ces tiers, ne peut être compris dans le calcul des éventuels intérêts des parts sociales, il est nécessairement affecté à la réserve.

Article 30

Après trois années consécutives d'activités avec la coopérative, l'usager non adhérent peut solliciter les mêmes conditions que l'héritier d'un associé décédé.

Article 31

Le comité de gestion doit se prononcer sur la décision d'adhésion d'usager non adhérent dans les trois mois, dès sa réception. La décision d'admission ou de rejet de sa demande peut lui être notifiée par tout procédé laissant trace écrite.

CHAPITRE IX ORGANES

Article 32

Les organes de la coopérative FADUPO sont l'Assemblée Générale, le Comité de Gestion et le Comité de Surveillance.

SECTION I: ASSEMBLEE GENERALE

Article 33

L'Assemblée Générale est constituée de l'ensemble des associés et titulaires des parts sociales.

Elle constitue l'organe suprême de délibération ou d'orientation de la coopérative et ses décisions valablement adoptées sont applicables à tous, y compris aux absents.

Tout associé qui participe aux délibérations de l'Assemblée Générale, dispose d'une voix qu'elle que soit l'importance de sa participation au capital de la société.

Article 34

La participation aux réunions de l'Assemblée Générale est personnelle et individuelle.

Toutefois, l'associé empêché peut voter par procuration confiée à un autre associé.

Tout associé ne peut être porteur de plus des deux mandats ; et un mandat n'est valable que pour une session ou une réunion.

Article 35

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque réunion de l'Assemblée Générale.

Le Procès-verbal établie à lors de la réunion indique la date, le lieu de réunion, les noms des associés présents, les documents et les rapports soumis à discussion, un résumé de débats, le texte des résolutions soumises au vote ; et les résultats des votes.

Le procès-verbal est signé par les membres du comité de gestion présents conformément à l'article 34 précédent.

Article 36

En cas d'absence ou dans l'hypothèse de la révocation d'un ou plusieurs membres du comité de gestion, un ou plusieurs associés peuvent être désignés, séance tenante, pour remplacer ceux-là pour signer le P-V, de préférence suivant l'ordre suivant :

- 1) Le doyen d'âge
- 2) Le benjamin d'âge
- 3) Un représentant du sexe opposé

Article 37

L'Assemblée Générale entant qu'organe suprême de la coopérative, dispose des pouvoirs suivants :

- 1) définir la politique générale de la coopérative ;
- 2) adopter et amender les statuts que les règlements d'ordre intérieur ;
- 3) élire, suspendre et renvoyer les membres du conseil de surveillance.

Article 38

Les décisions ordinaires de l'AG sont acceptées à la majorité des associés présents ou représentés.

La révocation des membres du comité de gestion intervient à la majorité deux tiers des associés présents ou représentés.

Article 39

Le vote se fait en principe à main levée et un procès-verbal de délibération est établi à cet effet.

Article 40

Au cours de la réunion de l'AG ordinaire, le président du comité de gestion soumet préalable, trois jours avant la réunion, les documents de travail aux associés. Un rapport sur les conventions intervenus entre la coopérative et l'un de ses associés, ainsi que les conventions intervenues entre la société et les ayant droit ou d'autres tiers.

Article 41

L'associé lié par la convention à la coopérative ne peut prendre part au vote de la délibération y relative.

Article 42

Les conventions non approuvées par l'A G produisent néanmoins d'effet à l'égard des membres du comité de gestion ou l'associé contractant individuellement ou solitairement.

Article 43

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert en

compte courant, ainsi que de cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs engagements envers d'autres personnes.

Cette interaction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants de ces personnes aussi qu'à toute personne interposée.

Article 44

Par ayant droit il faut attendre, toute personne physique de nationalité congolaise, ayant la jouissance sur le sol en vertu du droit coutumier, ou toute personne physique ou morale occupant le sol, en vertu d'un titre foncier ou minier

Article 45

L'Assemblée Générale extraordinaire est convoquée pour adopter des décisions particulièrement graves et chaque fois que la nécessité est requise pour :

- 1) la modification des statuts
- 2) le transfert du siège social
- 3) la fusion, la scission ou l'apport partiel de l'actif ;
- 4) la dissolution de la coopérative
- 5) la liquidation de la coopérative

Article 46

L'Assemblée Générale extraordinaire est convoquée selon la même procédure que l'AG ordinaire.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde AG doit être convoquée, au moins un mois après ; qui statue conséquemment.

SECTION II COMITE DE GESTION

Article 47

La coopérative est dirigée par un comité de gestion

Il est constitué des associés dont le mandat est de trois ans renouvelables. Est éligible comme membres du C G, tout associé régulièrement inscrit sur le registre des associés, fidèle a la société, sachant lire et écrire le français, l'anglais ou lingala.

Article 48

Le comite de gestion se réunit au moins tous les deux mois ou encore autant que nécessaire.

Article 49

A chaque réunion, un PV est rédigé et archivé conformément aux règles de l'acte uniforme OHADA.

Article 50

Le Directeur du comité de gestion est le représentant légal de la coopérative FADUPO.

En dehors des actes de gestion courante, il passe les actes au nom de la société après délibération du comité de gestion.

Il convoque et préside les réunions du comité de gestion.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur adjoint.

Article 51

Le président du comité de gestion peut confier un mandat spécial à un salarié de la coopérative, dans les limites strictes des fonctions et spécialités de ce dernier.

Article 52

Le président du C.G est assisté par un juriste maison et un manager moisson

Article 53

Le comité de gestion est composé de :

1. Un Directeur
2. Un Directeur adjoint
3. Un secrétaire
4. Un manager
5. Un juriste

Article 54

Hormis les attributions du Directeur et de son adjoint qui lui est rattaché, quant à lui le secrétaire assume la responsabilité de rapporteur et archiviste.

Article 55

Le manager assiste à toutes les opérations liées à la négociation ou la commercialisation des matières extraites.

Art.56

Le juriste maison assiste le comite de gestion en vue de parer à toutes les éventualités liées à des questions juridiques.

SECTION III COMMISSION DE SURVEILLANCE

Article 57

La commission de surveillance est composée de 15 membres désignés par circonstance, auxquels s'ajoutent le manager et le juriste maison.

Article 58

La commission de surveillance est un organe de contrôle et de viabilisation des opérations au sein de la coopérative.

Elle peut vérifier ou faire vérifier à tout moment la gestion des dirigeants.

Article 59

En vue de remplir en toute quiétude sa mission, elle a accès à tous les documents qu'elle juge nécessaire ; elle peut convoquer à ses réunions tout membre du comité de gestion, ainsi que toute personne dont elle a besoin.

Article 60

Les décisions de commission de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres présents.

La commission se réunit à chaque fois qu'il y a nécessité.

CHAPITRE X. CAPTITALES SOCIAL ET PARTS SOCIALES

Article 62

La coopérative se constitue un capital social fixé lors de sa constitution à l'équivalent en francs congolais de trois cent dollars américains (300\$ USD)

Le montant de ce capital ne peut être réduit en dessous de la moitié de cette somme.

Cependant, son montant maximum est illimité.

Article 63

Chaque part sociale est fixée à l'équivalent en franc congolais de 10 dollars américains (10\$ US).

Article 64

Aucun associé ne doit détenir plus de cinquième des parts sociales dans la coopérative.

Les parts sociales sont nominatives, individuelles, non négociables ; et cessibles de façon limitée.

Elles sont librement cessibles entre associés.

Elles sont cessibles au profit de tiers après l'obtention d'un agrément du comité de gestion

Article 65

Les parts ne peuvent faire l'objet de nantissement.

Article 66

Les parts peuvent être rémunérées sous formes d'un intérêt qui peut être supérieur au taux d'escompte de la banque centrale de la RDC.

Cet intérêt ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. L'intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées.

CHAPITRE XI PARTS SOCIALES D'INVESTISSEMENT

Article 67

L'Assemblée générale peut sur proposition du comité de gestion décider de la création de parts sociales d'investissement.

Celles-ci sont fixées au double de la valeur des parts sociales d'activités

Article 68

Les titulaires de parts sociales d'investissement sont assurés de percevoir un taux d'intérêt supérieur d'au moins un point à celui versé aux titulaires des parts sociales d'activité, dans la limite de l'intérêt maximal, fixé par la loi.

CHAPITRE XII APPORTS

Article 69

Chaque associé doit faire un apport à la coopérative pour acquérir la qualité d'associé.

La souscription d'une part sociale s'accompagne de sa libération intégrale et immédiate.

Toutefois, lors de la première souscription des premières parts sociales, le comité de gestion autorise les candidats impécunieux à ne libérer immédiatement qu'une partie des parts sociales.

Article 70

Tout souscripteur doit libérer immédiatement au minimum vingt-cinq pourcent (25%) du montant des parts souscrites et le surplus dans les trois (3) ans.

SECTION 1 APPORTS EN NUMERAIRES

Article 71

Les apports en numéraires doivent être libérés conformément aux dispositions de la loi OHADA.

Article 72

Les présents statuts contiennent une annexe faisant partie intégrante des statuts, la liste des apporteurs en numéraires contenant pour chacun d'eux, les informations suivantes : identité, montant des apports, nombre et valeurs des parts sociales remises en contrepartie de chaque apport.

Article 73

En cas de retard de versement, les sommes restant dues en faveur de la société coopérative porte de plein droit intérêt et cela, au taux légal à compléter du jour ou le versement devrait être effectué, sans préjudice de dommage et intérêt, s'il y a lieu.

Article 74

Les apports en numéraire réalisé à l'occasion d'une augmentation collective de capital peuvent être réalisés par compensation avec les créances certaine, liquide et exigible sur la coopérative.

SECTION II APPORTS EN NATURE

Article 75

L'apport en nature consiste dans le transfert des droits portant sur des biens en nature mobilisés ou immobiliers, corporels ou incorporels.

Les biens doivent être utiles à la réalisation de l'objet de la coopérative.

Ils ne sont pas à confondre avec le paiement en denrée ou échange.

Les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de la souscription des parts sociales correspondantes.

CHAPITRE XIII RESERVES

Article 76

La coopérative dispose de trois réserves dont deux sont obligatoires et une facultative

Les réserves obligatoires sont :

- La réserve générale
- La réserve destinée à la formation, à l'éducation aussi qu'à la sensibilisation aux principes et techniques de coopératives, à l'hygiène, santé et sécurité, à la législation et aux techniques d'exploitation minière.

La réserve facultative est une réserve libre de toute affectation.

Article 77

La réserve générale est la réserve destinée à la formation éducative et à la sensibilisation, doivent être dotées de 20% des excédents disponibles jusqu'à ce que leur montant atteignant le montant du capital social le plus élevé atteint, depuis la création de la coopérative.

Article 78

La réserve facultative est alimentée par l'affectation de maximum 20% des excédents nets d'exploitation.

Article 79

Les actionnaires démissionnaires ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes affectées à la réserve générale, à la réserve de formation, d'éducation et de sensibilisation.

De même, les réserves, mêmes facultatives ne peuvent être réparties entre les associés.

CHAPITRE XIV. RISTOURNES

Article 80

Lorsqu'il existe des excédents disponibles, l'Assemblée Générale attribue aux associés, à la proportion des opérations réalisées avec la coopérative, 20% des excédents en tant que ristourne.

Le comite de gestion se charge la réparation.

Article 81

Aucune somme provenant des activités réalisées avec des tiers ne peut être ristournée.

Article 82

Les ristournes sont versées dans les 3 mois de la délibération de l'Assemblée Générale.

Elles peuvent être versées, après autorisation de l'Assemblée Générale, sous forme des parts sociales d'investissement.

CHAPITRE XV TENUE DE COMPTES ET INTEGRATION COOPERATIVE

SECTION I TENUE DE COMPTES

Article 83

L'exercice comptable correspond à l'année civile et s'exécute du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Article 84

La comptabilité de la coopérative est tenue selon le plan comptable OHADA conformément aux dispositions de l'article 2 de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droits des sociétés portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

SECTION II INTEGRATION COOPERATIVE

Article 85

En vue de représenter et défendre ses intérêts, la coopérative peut adhérer à des unions fédérations ou confédérations des sociétés coopératives dans les termes et conditions prescrites par l'acte uniforme OHADA.

CHAPITRE VI LIQUIDATION

Article 86

La société coopérative prend fin pour les causes prévues par l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010, relatifs au droit des sociétés coopératives.

Art.86

La liquidation de la coopérative peut être organisée à l'amiable par les associés, des lors que l'Assemblée Générale extraordinaires en prend la décision aux conditions ordinaires de vote.

I. LES MEMBRES

N°	NOM, POSTNOM ET PRENOM	SEXE	APPORTS	SIGNATURES
01	APAMBA BHATIZA Jean de Dieu	M		
02	MADEDE MAKONDAIMA Matthieu	M		
03	MBULUYO GBIANGAKO Mark	M		
04	TANDROMBA AKUDHIMA Théophile	M		
05	MALANDE AKUDHIWA Léonard	M		
06	SASA MALIBE Jonathan	M		
07	AYIKULI MASIKINI Jacques	M		
08	TAMBWAKO GUMETE David	M		
09	AKISENDE OBOTI Gustave	M		
10	KAMATE MABOKO Jonas	M		
11	SADIKI MULENGWA Prosper	M		
12	MIKAIPAY DANAZA Jean	M		
13	KULUNDEMA AMUTA Alphonse	M		
14	KAMBALE WAHITAYA John	M		
15	MAWA ABIANDROA Hilaire	M		
16	ALIYO FUTINI Bruno	M		
17	PAYSAYO MALIAKO Robert	M		

II. MEMBRES DE COMITE DE GESTION

N°	NOM, POSTNOM ET PRENOM	SEXE	FONCTION
01	APAMBA BHATIZA Jean de Dieu	M	Directeur Général
02	MIAMALI MADRAKILE Bob	M	Premier Dir. Adjoint
03	MADEDE MAKONDAIMA Matthieu	M	Deuxième Dir. adjoint

04	MBULUYO GBIANGAKO Mack	M	Chargé des relations publiques
05	TANDROMBA AKUDHIWA Théophile	M	Secrétaire Rapporteur
06	MIKAIPAY DANAZA Jean	M	Chargé de sécurité
07	KULUNDEMA AMUTA Alphonse	M	Manager chargé de projet
08	AKO MBOLIUNDOLE Aimée	M	Chargé du Social
09	ALIYO FUTINI Bruno	M	Manager chargé d'exploitation et vente
10	PAYSAYO MALIAKO Robert	M	Conseiller juridique

III. MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

N°	NOM, POSTNOM ET PRENOM	
01	MALANDE AKUDHIWA Léonard	
02	SASA MALIBE Jonathan	
03	AYIKULI MASIKINI Jacques	
04	TAMBWAKO GUMETE David	
05	AKISENDE OBOTI Gustave	
06	KAMATE MABOKO Jonas	
07	SADIKI MULENGWA Prosper	
08	MAWA ABIANDROA Hilaire	
09	KAMBALE WAHITAYA John	

Les annexes ci-contre font partie intégrante des statuts et ont la même nature juridique.

Il s'agit de :

- Annexe 1 : Liste des initiateurs et des apporteurs en numéraires
- Annexe 2 : liste des membres de comité de gestion
- Annexe 3 : Liste des membres de conseil de surveillance

Fait à le ... / ... / 2025